

**N. R.G. 58045/2022**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G.N. 58045/2022, vertente

**TRA**

**Parte\_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Venturiello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Sistina n. 42, come da procura depositata, in via telematica, unitamente al ricorso introduttivo;

- opponente

**E**

**Controparte\_1** rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Indaco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta;

- opposta

**Oggetto:** contratto di appalto

**Conclusioni:** in vista dell'udienza del 3.06.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione cartolare *ex art. 127 ter c.p.c.*, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di dichiarare infondata la domanda riconvenzionale e parte opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo

## **RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società **Controparte\_1** ha lamentato l'omesso pagamento da parte di **Parte\_1** del corrispettivo dovuto per lavori di intonacatura interna ed esterna degli immobili siti in Roma, via dei Ruderì di Casa Calda n. 49, svolti per suo conto in esecuzione del contratto di subappalto concluso in data 22.03.2021. Ha chiesto, pertanto, ingiungersi alla controparte il pagamento in suo favore della somma di euro 8.719,00, oltre interessi moratori ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002. Il provvedimento monitorio, emesso in data 1.07.2022, è stato notificato il 4.07.2022 e la **Parte\_1** con atto di citazione, notificato in data 13.09.2022, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per infondatezza della richiesta monitoria, formulando altresì, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni subiti in forza dei lavori eseguiti non a regola d'arte.

Nel dettaglio, parte opponente ha rappresentato di aver concluso, in data 22.03.2021, un contratto di subappalto, con cui aveva affidato all'odierna opposta i lavori di intonacatura interna ed esterna di sei fabbricati, precisando che nel contratto non era stato determinato un prezzo complessivo per detti lavori, ma soltanto il prezzo a metro quadro e che erano state riscontrate gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori, tanto da dover provvedere da sé a rifare gli intonaci, a seguito di un intervento della controparte rivelatosi non risolutivo. Ha, pertanto, contestato la debenza della somma ingiunta per aver già corrisposto alla subappaltatrice la somma di euro 30.000,00 a saldo dei lavori effettuati. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della CP\_1 [...] al pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per i lavori non correttamente realizzati.

Si è costituita in giudizio la Controparte\_1 la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, rappresentando che i lavori erano stati consegnati alla Parte\_1 ed erano stati accettati dalla stessa nel mese di maggio 2021, tanto ciò vero che il committente finale era stato immesso nel possesso dell'opera; nessun operaio della società opposta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, era, poi, tornato in cantiere nel luglio 2021 per eseguire lavori di ripristino; al momento della consegna nessuna contestazione in ordine alla regolarità dell'opera era stata sollevata dalla Parte\_1 la quale solo tre mesi dopo, ad agosto 2021, aveva formulato per la prima volta le proprie contestazioni. Ha inoltre eccepito la genericità della domanda riconvenzionale e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.

Va anzitutto osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la pretesa azionata in sede monitoria e caratterizzato dalle ordinarie regole processuali riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Pertanto, il creditore opposto è tenuto a provare il fondamento del suo diritto e la scadenza del termine per adempiere, mentre il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.

Va poi precisato che, nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti ed è documentalmente provata l'esistenza del rapporto e l'esecuzione dei lavori, il cui corrispettivo (cfr. all. 1 del fascicolo del monitorio all. 3 di parte opposta in cui è riportato un prezzo a misura di € 6,5 per la posa dell'intonaco interno e di € 7,00 al metro quadrato per l'intonaco esterno), secondo parte opponente, si esaurirebbe nei 30.000,00 euro pacificamente già corrisposti. Ciò che è contestato è invece la debenza della somma ulteriore di euro 8.719,00, rispetto alla quale la società opponente afferma che la controparte non avrebbe titolo per domandarne il pagamento. In altri termini, non è contestato il titolo contrattuale nella sua interezza, ma solo nella parte in cui fonda la pretesa creditoria per cui è causa. Occorre, pertanto, verificare se parte creditrice abbia correttamente assolto l'onere probatorio rispetto all'esistenza di tale credito.

Alla luce della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi correttamente integrata la prova in ordine all'esistenza del titolo – anche nella parte contestata dalla società opponente – e, dunque, della pretesa creditoria che su di esso si fonda.

Sebbene sia vero, infatti, come afferma parte opponente nelle proprie difese, che, di regola, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che, invece, dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, nel presente giudizio la fattura in contestazione (n. 20/2021 di euro 8.719,00) risulta annotata nel registro IVA della società opponente. Tale circostanza è stata, infatti, confermata dalle dichiarazioni *contra se* rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della Parte\_1 il quale ha dichiarato che detta fattura era stata annotata sul registro IVA e su tutti i libri contabili della società (cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla società opponente, all'udienza del 4 giugno 2024).

Sul punto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ.”* (Cass., n. 3383 del 18.02.2005; in senso conforme, si veda anche Cass., ord. n. 32935 del 20.12.2018).

Alla luce del principio giurisprudenziale ora richiamato deve quindi ritenersi provata, anche nel presente giudizio di opposizione, l'esistenza del credito azionato dalla società opposta in sede monitoria. Ciò anche perché la disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto applicabile *ratione temporis* (art. 6 d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. nella legge 15 maggio 1991 n. 154) non impone affatto l'annotazione, nel registro degli acquisti del destinatario, di fatture emesse per operazioni inesistenti, ma anzi ne presuppone l'illiceità (la disciplina attualmente vigente, contenuta nel d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, reca una previsione analoga all'art. 30, comma 7). Pertanto, l'imprenditore ha l'obbligo di respingerle al mittente e non già di annotarle nei propri libri contabili; in tale ultima evenienza, invece, se vi è corrispondenza con la relativa annotazione nei libri e nelle scritture contabili dell'emittente, le fatture costituiscono prova a suo sfavore ai sensi dell'art. 2709 c.c. (in questo senso Cass., n. 8345 del 24.08.1998).

Del resto, anche quanto riferito dai testi, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, induce a ritenere che il prezzo complessivo di tali lavori non potesse esaurirsi nel corrispettivo già onorato da parte opponente (cfr. deposizioni rese all'udienza del 16.10.2024 dai testi *Testimone\_1* e *Tes\_2* [...] quest'ultimo, in particolare, ha riferito di avere egli stesso provveduto alla misurazione delle pareti, così da non potersi ritenere, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, che abbia espresso una mera valutazione in sede di deposizione).

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la fondatezza della pretesa creditoria della società opposta, l'opposizione va, dunque, rigettata.

3. Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.

Al riguardo va, in primo luogo, evidenziato che, non è in contestazione che, terminati i lavori a maggio 2021, parte opposta aveva consegnato l'opera alla *Parte\_1* e che quest'ultima aveva immesso la committente nel relativo possesso.

Ne consegue che deve ritenersi che i lavori erano stati tacitamente approvati, tanto più che la stessa opponente ha dedotto di aver versato alla *Controparte\_1* la somma complessiva di € 20.000,00 tra il 3 giugno e il 4 agosto 2021.

Invero, “in materia di appalto, gli artt. 1665 e 1667 c.c. prendono in considerazione la verifica e l'accettazione dell'opera e gli effetti che ne conseguono sul piano della garanzia della difformità e dei vizi dell'opera: il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta; se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata, ed egualmente è a dirsi se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, pur in assenza di verifica; l'accettazione esonera l'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore; ancora, l'accettazione attribuisce al committente il diritto alla consegna dell'opera e all'appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo. Ora, in un quadro normativo così caratterizzato, in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Infatti, finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Una volta verificata positivamente, anche per *facta concludentia*, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica



*a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1667 c.c. indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass., Sez. 3, 16 settembre 2008, n. 23727; Cass., Sez. 2, 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15219); fermo restando che, una volta raggiunta la prova dell'esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr. Cass. n. 19146 del 9.08.2013).*

*Inoltre, come chiarito dalla Corte di legittimità, “l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di tali vizi, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (cfr. Cass. n. 24717 dell'8.10.2018 e 8647 del 2.04.2024).*

Ciò posto si osserva che la società opponente, su cui gravava il relativo onere processuale, tanto più che, intervenendo sulle opere realizzate, secondo quanto dalla stessa dedotto, non avrebbe consentito alcun riscontro in ordine alla esecuzione a regola d'arte dei lavori a cura della controparte, non ha dato prova dei vizi lamentati, atteso, peraltro, il carattere generico e valutativo della prova articolata, né ha allegato o tanto meno articolato alcuna prova volta a dimostrare di aver ricevuto dalla committente alcuna denuncia.

Infine, del tutto generica è la pretesa risarcitoria nella misura in cui non è stato specificamente allegato né provato il danno lamentato, che non può ritenersi di natura tale da consentire il ricorso al criterio equitativo per la relativa determinazione, tanto più che una valutazione secondo equità del danno presuppone che sia stata, comunque, raggiunta la prova della relativa esistenza (cfr. Cass. n. 21607 del 28.07.2025 e n. 13515 del 29.04.2022).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente e liquidate ai valori medi ridotti del 25% attesa la natura delle questioni trattate

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- A) rigetta l'opposizione;
- B) rigetta la domanda riconvenzionale;
- C) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.807,75 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Roma, 4 dicembre 2025

Il Giudice

dott.ssa Maria Vittoria Fuoco

*Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Alberto Cinque*